

 CONCEJO DE CHINACOTA NIT 900054311-2	CONTRATOS	Versión 1
		Noviembre 2023
		Página 1 de 16

CIUDAD	FECHA	AÑO	MES	DIA
CHINÁCOTA – NORTE DE SANTANDER		2026	01	22
DEPENDENCIA QUE PROYECTA:		CONCEJO MUNICIPAL		
MODALIDAD		MINIMA CUANTIA		
CERTIFICADO DE INCLUSIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS / PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		No. PAA-001/26		

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
(2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015)

MARCO LEGAL	El Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece en su numeral 7 la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, las cuales se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o a la firma del contrato, según sea el caso. El mismo artículo en su numeral 12, establece que con antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, los pliegos de condiciones según sea el caso. Cuando se trata de gastos de funcionamiento adicionalmente hay que revisar el contenido de los decretos 26 de 1998, 1737 de 1998, 2209 de 1998 y 2676 de 1999, por los cuales se toman medidas para garantizar la austeridad en el gasto. La Ley 80 de 1993, establece que toda suscripción de contrato debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto, según sea el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 establece la modificación del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y adiciona la modalidad de mínima cuantía la cual se reglamenta por el Decreto 1082 de 2015 y donde se estipularon en concordancia con la norma señalada cuáles serán los procedimientos a seguir cuando las entidades públicas requieran suscribir contratos que por su valor no superen el 10% de la menor cuantía. Por mandato del artículo 2 de la Ley 1150/2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474/2011 y regulado por el Art. 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad para la escogencia del contratista es de Mínima Cuantía, por no exceder el 10% de la Menor Cuantía teniendo como parámetro el monto del presupuesto del Municipio de
--------------------	---

Chinácota para la vigencia 2026, aprobado mediante Acuerdo No. 009 de 2025 del Concejo Municipal, en la suma de **\$42.490.886.951**, así como el valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, para el año 2026, el cual se fijó por el Gobierno Nacional mediante Decreto 1469 de 2025 en la suma de **\$1.750.905**. Para la entidad, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2, numeral 2, literal b, inc. 5 de la ley 1150 de 2007, la menor cuantía será hasta 280 SMLMV, es decir, \$398.580.000, la mínima cuantía será hasta 28 SMLMV, es decir, \$39.858.000. No cabe duda alguna, que la escogencia del contratista debe efectuarse a través de la modalidad de Selección de Mínima Cuantía, la cual se regirá por el procedimiento mencionado en el Título I, Capítulo IV, Art. 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

El Concejo Municipal, en cumplimiento de su deber constitucional como corporación pública de naturaleza político-administrativa y de elección popular, cuenta con autonomía presupuestal y financiera, lo que le permite ordenar el gasto con el fin de dar cumplimiento a su misión institucional.

En desarrollo del principio de eficiencia consagrado en la Constitución Política de Colombia, y con el objetivo de alcanzar las metas y objetivos trazados para el año 2026, el Concejo Municipal de Chinácota reconoce la necesidad de brindar atención oportuna a la comunidad y operar en condiciones administrativas óptimas. Para ello, se requiere el suministro de diversos recursos que garanticen su adecuado funcionamiento. Entre estos se incluyen elementos de papelería, prendas de vestir para fortalecer la imagen institucional, útiles de aseo y artículos de cafetería. Esta necesidad obliga a la Corporación a adoptar mecanismos internos que permitan satisfacer dichas exigencias y asegurar así el cumplimiento efectivo de sus funciones.

Una vez analizadas las alternativas de solución frente a esta necesidad, se concluye que la opción más conveniente es la adquisición mediante un contrato de suministro. Esta modalidad, desde el punto de vista técnico y económico, permite atender de manera eficiente los requerimientos descritos, resultando más favorable que otras posibles alternativas. En consecuencia, se hace necesario seleccionar a la persona natural o jurídica que realice la entrega de los elementos requeridos.

Para lo anterior, el Concejo Municipal de Chinácota ha estructurado un Plan Anual de Adquisiciones para ejecutarse durante la vigencia fiscal de 2026. Este plan contempla los bienes y servicios necesarios para la implementación y adecuada prestación de sus funciones, incluyendo la contratación del servicio aquí especificado.

**DESCRIPCIÓN
SUCINTA DE LA
NECESIDAD QUE SE
PRETENDE
SATISFACER CON
LA CONTRATACION**



**CONCEJO DE
CHINACOTA**
NIT 900054311-2

CONTRATOS

Versión 1

Noviembre 2023

Página 3 de 16

Luego de revisar los costos asociados a los bienes y servicios requeridos, y teniendo en cuenta su valor, se determina que el proceso de adquisición se debe realizar bajo la modalidad de mínima cuantía. Esta decisión se encuentra en concordancia con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2.

Por lo tanto, y conforme a la justificación expuesta, se considera necesario, conveniente y oportuno adelantar el proceso de mínima cuantía, cuyo objeto será:

“SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO, PAPELERÍA, CAFETERÍA Y DOTACIÓN DE PERSONAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINÁCOTA 2026”.

ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

ITEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANT
1	CAFÉ CAPPUCCINO TARRO DE 270 GRAMOS MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	12
2	CAFÉ INSTANTÁNEO TARRO DE 170 GRAMOS MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	12
3	CAJA DE AROMÁTICAS SABORES MANZANILLA	CAJA*20 SOBRES	5
4	PAQUETE VASOS DE CARTÓN DE 4 ONZAS PARA CAFÉ	PAQ*50 UNIDADES	20
5	AZÚCAR BLANCA, 200 SOBRES INDIVIDUALES DE 5 GRAMOS	PAQ*200 SOBRES DE 5G	4
6	MEZCLADORES PARA CAFÉ EMPAQUE INDIVIDUAL	PAQ*500 UNIDADES	3
7	CARAMELOS RELLENOS SURTIDOS SABORES VARIADOS	PAQ*100 UNIDADES	20
8	BOTELLONES DE AGUA POR 20 LITROS DE MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	24
9	BOLSA DE ASEO GRANDE, GRUESA 150 LITROS	PAQ*10 UNIDADES	10
10	BOLSAS DE ASEO PAPELERA	PAQ*30 UNIDADES	15
11	AMBIENTADOR DE ESPACIOS EN AEROSOL *400ML MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	6
12	INSECTICIDA PARA MOSQUITOS MARCA RECONOCIDA DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	UNIDAD	3
13	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA 30 METROS	UNIDAD	12
14	AMBIENTADOR DE PISO DE LITRO CANELA O FLORAL	UNIDAD	10

Carrera 4, calle 20 Esquina Barrio Santa María, Chinácota

Teléfono 3144671927

concejo@concejo-chinacota-nortedesantander.gov.co

15	COLOR BLANQUEADOR DESINFECTANTE GARRAFA DE 3800 ML	GARRAFA	2
16	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA *500 HOJAS	UNIDAD	50
17	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO *500 HOJAS	UNIDAD	5
18	ZACAPUNTA METALICO	UNIDAD	12
19	CORRECTOR SECO, CINTA DE 5MM	UNIDAD	12
20	CAJA DE LAPIZ NEGRO NO 2	CAJA*12 UNIDADES	4
21	CAJA DE BOLIGRAFOS LAPICEROS SEMI GEL PUNTA 0.7MM TINTA NEGRA	CAJA*12 UNIDADES	6
22	BORRADOR NATA	UNIDAD	24
23	SACAGANCHOS SACAGRAPAS	UNIDAD	12
24	GRAPADORA PEQUENA, PLÁSTICA CAPACIDAD 20 HOJAS, GANCHO 26-6, 24-6	UNIDAD	12
25	CAJA GANCHOS ESTÁNDAR GALVANIZADA 26-6 POR 5000 GRAPAS	CAJA	12
26	CAJA DE CLIP PLÁSTICO * 100	CAJA	40
27	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS	UNIDAD	12
28	CAJA DE MARCADOR RESALTADOR * 10 UNIDADES	CAJA*10 UNIDADES	3
29	CINTA TRANSPARENTE GRUESA * 48 MM POR 100 METROS	UNIDAD	1
30	CAJA MICROPUNTAS PERMANENTE * 10 UNIDADES	CAJA	3
31	CAJA DE ARCHIVO NO 12	UNIDAD	5
32	BISTURI METÁLICO GRANDE	UNIDAD	12
33	CARPETA BLANCA 4 ALETAS	UNIDAD	20
34	ESCRITORIO NEGRO VIDRIO MODELO: ESQUINERO L*ANCHO: 145 CM *DIMENSIONES: 145 X 170.5 X 88 CM *ALTO: 170.5 CM o DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	UNIDAD	1
35	ESTANTE DE METAL CON TORNILLOS 180X90X30 CM 5 NIVELES BLANCO	UNIDAD	1
36	AGENDA GERENCIAL DIARIA TAPA DURA PERSONALIZADA DE 100 HOJAS, DISEÑO E IMPRESIÓN DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	UNIDAD	12
37	CHALECO NAUTICO ACOLCHADO INSTITUCIONALES, BORDADO CON EL ESCUDO DE CHINACOTA, NOMBRE DEL CONCEJO Y NOMBRE DEL CONCEJAL, CON BOLSILLOS EXTERNOS CREMALLERA NORMAL Y COLOE DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	UNIDAD	12
38	CHAQUETA NAUTICA ACOLCHADA INSTITUCIONALES, BORDADO CON EL ESCUDO DE CHINACOTA, NOMBRE DEL CONCEJO Y NOMBRE DEL CONCEJAL DE COLOR NEGRO, CON BOLSILLOS EXTERNOS CREMALLERA NORMAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	UNIDAD	12
39	CAMISAS INSTITUCIONALES CAMISA GUAYABERA PARA CABALEROS Y DE VESTIR PARA DAMAS, BORDADO CON EL ESCUDO DE CHINACOTA, NOMBRE DEL CONCEJO, NOMBRE DEL CONCEJAL, COLOR, TELA Y MODELO DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	UNIDAD	12
40	CAMISA TIPO POLO PARA DAMA, O CAMISA DE VESTIR (MANGA LARGA O CORTA) DE ACUERDO CON CONCERTACIÓN CON FUNCIONARIO BENEFICIARIO	UNIDAD	4
41	PANTALÓN JEAN O DRILL PARA DAMA MODELOS A ESCOGER, CLÁSICO, CASUAL O MODERNO, DE ACUERDO CON CONCERTACIÓN CON FUNCIONARIO BENEFICIARIO	UNIDAD	4
42	ZAPATO PARA DAMA MODELOS A ESCOGER, CLÁSICO, CASUAL O MODERNO, DE ACUERDO A CONCERTACIÓN CON FUNCIONARIO BENEFICIARIO	UNIDAD	4
43	BOLSO EJECUTIVO CARACTERÍSTICAS A DEFINIR DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	UNIDAD	12



**CONCEJO DE
CHINACOTA**
NIT 900054311-2

CONTRATOS

Versión 1

Noviembre 2023

Página 5 de 16

RELACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	La contratación objeto del presente proceso, se realiza en desarrollo de los programas estratégicos del Concejo de Chinácota, por medio de los cuales se pretende reformar transversalmente la gestión administrativa de la entidad y buscar la consecución de resultados que permitan garantizar que los recursos humanos, físicos, financieros y tecnologías de información y comunicación puestos a disposición de la entidad, se manejen de forma eficiente, eficaz y económica y de manera transparente en cumplimiento de los propósitos y de los planes y programas de la entidad. Dicha contratación busca garantizar las condiciones mínimas para la prestación del servicio a cargo del Concejo Municipal.																											
DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	OBJETO: “COMPRVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, FORTALECIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL, ÚTILES DE ASEO, CAFETERÍA, INMOBILIARIO DE ARCHIVO; PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINÁCOTA VIGENCIA 2026” Código UNSPSC: Tabla 2 – Clasificación UNSPSC <table><tr><th>Clasificación UNSPSC</th><th>Segmento</th><th>Familia</th></tr><tr><td>53100000</td><td>Ropa, maleta y productos de aseo personal</td><td>ropa</td></tr><tr><td>53110000</td><td>Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal</td><td>calzado</td></tr><tr><td>44100000</td><td>Equipos de oficina, accesorios y suministros</td><td>Maquinaria, suministros y accesorios de oficina</td></tr><tr><td>44110000</td><td>Equipos de oficina, accesorios y suministros</td><td>Accesorios de oficina y escritorio</td></tr><tr><td>44120000</td><td>Equipos de oficina, accesorios y suministros</td><td>Suministros de oficina</td></tr><tr><td>47130000</td><td>Equipos y suministros para limpieza</td><td>Suministro de aseo y limpieza</td></tr><tr><td>50160000</td><td>Alimentos, bebidas y tabaco</td><td>Chocolates, azúcares, edulcorantes, y productos de confitería</td></tr><tr><td>50201700</td><td>Alimentos, bebidas y tabaco</td><td>Bebidas</td></tr></table>	Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	53100000	Ropa, maleta y productos de aseo personal	ropa	53110000	Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal	calzado	44100000	Equipos de oficina, accesorios y suministros	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	44110000	Equipos de oficina, accesorios y suministros	Accesorios de oficina y escritorio	44120000	Equipos de oficina, accesorios y suministros	Suministros de oficina	47130000	Equipos y suministros para limpieza	Suministro de aseo y limpieza	50160000	Alimentos, bebidas y tabaco	Chocolates, azúcares, edulcorantes, y productos de confitería	50201700	Alimentos, bebidas y tabaco	Bebidas
Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia																										
53100000	Ropa, maleta y productos de aseo personal	ropa																										
53110000	Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal	calzado																										
44100000	Equipos de oficina, accesorios y suministros	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina																										
44110000	Equipos de oficina, accesorios y suministros	Accesorios de oficina y escritorio																										
44120000	Equipos de oficina, accesorios y suministros	Suministros de oficina																										
47130000	Equipos y suministros para limpieza	Suministro de aseo y limpieza																										
50160000	Alimentos, bebidas y tabaco	Chocolates, azúcares, edulcorantes, y productos de confitería																										
50201700	Alimentos, bebidas y tabaco	Bebidas																										
GARANTÍAS Y CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (póliza): El Concejo Municipal solicitará al proponente garantía de seriedad de la oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial, por el término de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre, la cual deberá expedirse a favor del concejo municipal de Chinácota.																											

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

El contratista deberá hacer entrega de los bienes de la siguiente manera:

- a) Para la entrega de los elementos deberá garantizarse la entrega en el Concejo de Chinácota, previo acompañamiento del supervisor del contrato. El CONTRATANTE no se hace responsable por bienes entregados a personal no autorizado y fuera del lugar donde señale el contratante.
- b) El Concejo de Chinácota, se reserva de manera expresa el derecho de verificar la calidad de los bienes en el momento de su entrega o de hacer uso de los mismos, y de exigir, en caso de inconformidad, su reposición por aquello que no cumplan realmente con las especificaciones señaladas por la Entidad y ofrecidas por el Contratista.
- c) La solicitud de productos y cantidades, así como los horarios y fechas de entrega se establecerán con el supervisor del contrato, durante el tiempo de ejecución definido (TRES MESES hábiles y/o hasta agotar el monto total del presupuesto del contrato).

NOTA: Las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento debe ser aportado en documento independiente debidamente suscrito por el oferente. La presentación de este documento es de obligatorio cumplimiento al momento de presentación de la oferta.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El costo del contrato se estima en **VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$21.280.00) M/CTE.** incluido IVA, deducciones, contribuciones y los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagará contra entrega a satisfacción, previa aprobación de actas parciales e informes por el supervisor, acreditación del cumplimiento de suministro del bien o servicio por cada beneficiario, cuenta de cobro y/o factura en la Tesorería General del Municipio y firmada por el supervisor y contratista, para el último pago deberá presentarse el acta de liquidación del contrato suscrita por el ordenador del gasto. Después de radicada la factura y/o cuenta de cobro por parte del contratista con los soportes requeridos, el municipio de Chinácota efectuará su pago dentro de los 30 días calendario.



CONCEJO DE
CHINACOTA
NIT 900054311-2

CONTRATOS

Versión 1

Noviembre 2023

Página 7 de 16

JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO

El presupuesto total asignado, se halla tomando el precio promedio de las cotizaciones expedidas del mercado para la vigencia 2026, por lo cual el valor total de la presente contratación es por la suma de **VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$21.280.00) M/CTE.** incluido deducciones, contribuciones y los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato, incluyendo IVA si a ello hubiese lugar, valor respaldado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal número **01 1905** de la vigencia fiscal 2026 expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

De igual forma se tuvieron en cuenta las contribuciones que deberán ser previstas por los proponentes y que hacen referencia a los gastos de legalización en que debe incurrir con ocasión del proceso de contratación estatal, entre estos tenemos la siguiente tabla:

Contrato	Obra	Suministros	Servicios	Honorarios
Concepto				
Rete Fuente	2%	2.5% Declarante	4% Declarante	10% Declarante
		3.5% No Declarante	6% No Declarante	11% No Declar.
Rete IVA		15% Si es responsable de IVA		
ICA	9-10 x mil	5-10 x mil	5-10 x mil	7-10 x mil
Pro Cultura	2%	2%	2%	2%
Pro Adulto Mayor	4%	4%	4%	4%
Pro Deporte	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
Pro Justicia Familiar	2%	2%	2%	2%
Pro Hospital (HUEM)	2%	2%	2%	2%
Pro Universidad	1%	1%	1%	1%
Fondo Cuenta	5%	---	---	---
Impuesto Timbre	1%	1%	1%	1%

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecución será de **TRES MESES (03)** meses hábiles y/o hasta agotar el monto total del presupuesto del contrato. Contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

El gasto relacionado para la contratación objeto del presente documento, corresponde al presupuesto asignado para el Concejo Municipal para el efecto imputado al numeral **2.1.2.02.01.002.01 DOTACIÓN DE PERSONAL**
2.1.2.02.01.003.01 PRODUCTOS DE ASEO
2.1.2.02.01.003.02 PAPELERÍA
2.1.2.02.01.003.05 PRODUCTOS DE CAFETERÍA
2.1.2.01.01.003.01 MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **01 1905** del **19 de ENERO de 2026**

Carrera 4, calle 20 Esquina Barrio Santa María, Chinácota

Teléfono 3144671927

concejo@concejo-chinacota-nortedesantander.gov.co

1. ANÁLISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DEL MERCADO

1.1. ANÁLISIS TÉCNICO

Es viable la contratación de los bienes antes mencionados con el fin de garantizar las condiciones mínimas para el buen funcionamiento del concejo Municipal de Chinácota.

Los productos deben cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad, y así mismo la Persona natural o jurídica contratante deberá garantizar la entrega en forma oportuna de los elementos en las fechas establecidas en el proceso.

1.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

Las empresas que compiten en este mercado se caracterizan por suministrar bienes uniformes y de características similares a un consumidor final como es el Municipio de Chinácota, los bienes se consiguen en un mercado amplio y no tienen restricciones en su adquisición. En el acercamiento del análisis de mercado para este proceso en especial se proyecta la existencia de proveedores mayoristas y minoristas, distribuidores y comercializadores de orden departamental, municipal y nacional, con capacidad de suministrar la necesidad requerida por la entidad, ofreciendo precios competitivos al consumidor final.

Es preciso anotar que tradicionalmente en este sector a nivel regional y municipal está integrado por pequeñas y medianas empresas que pueden suministrar los bienes requeridos mediante el presente proceso. Teniendo en cuenta el análisis del Sector Minorista Comercialización y/o Distribución de estos Elementos, desde el punto de vista económico y financiero, la adquisición de los bienes objeto de la presente contratación, es viable, toda vez que se logra identificar una cantidad superior a uno, de las posibles empresas prestadoras del servicio en el mercado sectorial que se presume cumplen con las especificaciones y características especiales de los bienes a adquirir según lo determinado por las especificaciones técnicas exigidas en el presente proceso de selección; de igual manera la administración brinda políticas financieras necesarias con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato en la oportunidad y calidad esperadas, para esto la administración realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se solicitan cotizaciones a las empresas plenamente identificadas en el análisis de la oferta, obteniendo respuesta por parte de las mismas en las condiciones legalmente requeridas, lo anterior se ve reflejado en el estudio y análisis económico de las firmas que bajo el aval técnico del cumplimiento de los requisitos exigidos son aceptadas en el aspecto sectorial, técnico y económico.

1.3 ANÁLISIS REGULATORIO

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera los 28 SMMLV, es claro que el presente proceso se enmarca en las estipulaciones

**ANÁLISIS DEL
SECTOR
ECONÓMICO Y LOS
OFERENTES.
ARTÍCULO
2.2.1.1.1.6.1,
DECRETO 1082 DEL
2015**

contenidas en el numeral 5º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. Basado en lo anterior, el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de **MINIMA CUANTIA**.

2. ANALISIS DE LA OFERTA

Desde el estudio de mercado, en el cual se realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se solicitan cotizaciones a empresas legalmente constituidas, se puede determinar que el mercado existe empresas con la capacidad de proveer el objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, de plazos de entrega o ejecución y formas de pago que se establecen en el presente proceso de selección. Los bienes a contratar son ofrecidos de manera masiva en el mercado y sus especificaciones comportan condiciones que son equivalentes para las diferentes entidades que requieren de los mismos. Así mismo, en el mercado existe una estandarización de la forma en que se ofrecen los bienes, es decir que tiene plenamente identificadas las condiciones y requerimientos mínimos, con los cuales se debe prestar el suministro de los bienes a adquirir.

(A) ESTUDIO COMPARATIVO SECOP

el Concejo Municipio de Chinácota identificó Procesos de Contratación cuyo objeto está asociado a los productos objeto de esta contratación, determinando las condiciones en que se ofrecen estos productos, el valor y la forma de pago.

El Concejo de Chinácota revisó las condiciones particulares de otros procesos de contratación similares, para lo cual se acopió la información de contratos celebrados durante las vigencias anteriores respecto al objeto a contratar, además de analizar información respecto a los precios, calidad, condiciones y plazos de entrega de los proveedores de estos bienes y servicios, de igual forma se solicitó información a los proveedores de estos servicios en el municipio, verificando la idoneidad de los mismos y plasmando la información recogida en los documentos del proceso.

Los contratos realizados relacionados con el objeto a contratar, se relacionan a continuación:

En relación a la demanda de este bien por parte de las Entidades Estatales colombianas,
TABLA 3 – ANTECEDENTES CONTRATACIÓN UTILIZADAS POR EL CONCEJO DE CHINÁCOTA

Año	Objeto	clase de contrato	Contratista	Contrato	Valor
2025	COMPRVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA, CAFETERIA, Y DOTACION DE PERSONAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINACOTA	MINIMA CUANTIA	LUIS JHON JAIRO LEAL	001-2025	\$ 11.472.014
2024	COMPRVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, FORTALECIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL, UTILES DE ASEO, CAFETERIA, INMOBILIARIO DE ARCHIVO; PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINACOTA	MINIMA CUANTIA	VITAL PC, NANCY DEL CARMEN MARRUGO	002-2024	\$16,567,630
2023	COMPRVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, FORTALECIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL, UTILES DE ASEO, CAFETERIA, INMOBILIARIO; PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINACOTA	MINIMA CUANTIA	CARLOS HERNANDEZ	001-2023	\$14.853.186
2022	COMPRVENTA DE EQUIPOS DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAFETERIA, ASEO Y BIOSEGURIDAD, PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER	MINIMA CUANTIA	CARLOS HERNANDEZ	001-2022	\$12,907,780
2021	COMPRVENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y BIENES DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINACOTA	MINIMA CUANTIA	MAYRA JULIETH RIVERA FLOREZ	003-2021	\$3,770,400
2021	"COMPRVENTA DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA LA FUNCIONARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINACOTA	MINIMA CUANTIA	MAYRA JULIETH RIVERA FLOREZ	002-2021	\$1,397,700
2021	COMPRVENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA; MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, CAFETERIA, ASEO Y BIOSEGURIDAD, PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER	MINIMA CUANTIA	LUIS JHON JAIRO LEAL	001-2021	\$11,121,200
2020	COMPRVENTA DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA LA FUNCIONARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINACOTA	MINIMA CUANTIA	SANDRA MILENA MORALES CARDENAS	002-2020	\$ 1,284,000
2020	COMPRVENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, EQUIPOS PAPELERIA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINACOTA	MINIMA CUANTIA	LUIS JHON JAIRO LEAL	001-2020	\$5,917,450

El Municipio de Chinácota, analizó los procesos de contratación de otras Entidades Estatales que adquirieron estos bienes y servicios. La siguiente tabla resume los contratos identificados:

Tabla 4 – Antecedentes, procesos de contratación registrados en el SECOP relacionados con el objeto de esta contratación

Año	Entidad	Objeto	Plazo	Valor
2025	CONCEJO DE RAGONVALIA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RAGONVALIA, NORTE DE SANTANDER	287 días	\$8,600,000
2024	ALCALDIA DE SAN CAYETANO	SUMINISTRO DE DOTACION QUE CONFORME A LA LEY LE CORRESPONDE A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPAL DE SAN CAYETANO NORTE DE SANTANDER	119 días	\$19.321.400
2024	CONCEJO DE LOURDES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO, CAFETERIA Y EQUIPOS PARA EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER	3 días	\$7,638,050
2024	CONCEJO DE CACHIRA	SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CÁCHIRA-NORTE DE SANTANDER.	169 días	\$12,992,960
2024	ALCALDIA DE DURANIA	COMPRAVENTA DE LA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DURANIA (NS)	3 días	\$11,699,750
2023	MUNICIPIO DE CHINACOTA	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER	22 días	\$27.108.064

(b) Cotizaciones

El Concejo Municipal de Chinácota para establecer el precio de referencia de la contratación del asunto, solicitó a empresas reconocidas del sector cotizaciones, teniendo en cuenta los resultados se estableció el valor de los bienes a adquirir:

Tabla 5 – Resultado Estudio de Mercado

ITEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANT	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	CAFÉ CAPPUCCINO TARRO DE 270 GRAMOS MARCA	UNIDAD	12	\$ 45.000	\$ 540.000
2	CAFÉ INSTANTÁNEO TARRO DE 170 GRAMOS MARCA	UNIDAD	12	\$ 42.000	\$ 504.000
3	CAJA DE AROMÁTICAS SABORES MANZANILLA	CAJA*20 SOBRES	5	\$ 9.000	\$ 45.000
4	PAQUETE VASOS DE CARTÓN DE 4 ONZAS PARA CAFÉ	PAQ*50 UNIDADES	20	\$ 13.000	\$ 260.000
5	AZÚCAR BLANCA, 200 SOBRES INDIVIDUALES DE 5 GRAMOS	PAQ*200 SOBRES DE 5G	4	\$ 14.000	\$ 56.000
6	MEZCLADORES PARA CAFÉ EMPAQUE INDIVIDUAL	PAQ*500 UNIDADES	3	\$ 30.000	\$ 90.000
7	CARAMELOS RELLENOS SURTIDOS SABORES VARIADOS	PAQ*100 UNIDADES	20	\$ 16.000	\$ 320.000
8	BOTELLONES DE AGUA POR 20 LITROS DE	UNIDAD	24	\$ 25.000	\$ 600.000
9	BOLSA DE ASEO GRANDE, GRUESA 150 LITROS	PAQ*10 UNIDADES	10	\$ 24.000	\$ 240.000
10	BOLSAS DE ASEO PAPELERA	PAQ*30 UNIDADES	15	\$ 13.000	\$ 195.000
11	AMBIENTADOR DE ESPACIOS EN AEROSOL *400ML MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	6	\$ 24.000	\$ 144.000
12	INSECTICIDA PARA MOSQUITOS MARCA RECONOCIDA DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL	UNIDAD	3	\$ 26.000	\$ 78.000
13	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA 30 METROS	UNIDAD	12	\$ 4.500	\$ 54.000
14	AMBIENTADOR DE PISO DE LITRO CANELA O FLORAL	UNIDAD	10	\$ 20.000	\$ 200.000
15	COLOR BLANQUEADOR DESINFECTANTE GARRAFA DE 3800 ML	GARRAFA	3	\$ 30.000	\$ 90.000
16	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA *500 HOJAS	UNIDAD	50	\$ 27.000	\$ 1.350.000
17	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO *500 HOJAS	UNIDAD	5	\$ 32.000	\$ 160.000
18	ZACAPUNTA METÁLICO	UNIDAD	12	\$ 1.000	\$ 12.000
19	CORRECTOR SECO, CINTA DE	UNIDAD	12	\$ 6.000	\$ 72.000
20	CAJA DE LAPIZ NEGRO NO 2	CAJA*12 UNIDADES	4	\$ 11.000	\$ 44.000
21	CAJA DE BOLÍGRAFOS LAPICEROS SEMI GEL PUNTA 0.7MM TINTA NEGRA	CAJA*12 UNIDADES	6	\$ 15.000	\$ 90.000
22	BORRADOR NATA	UNIDAD	24	\$ 1.000	\$ 24.000
23	SACAGANCHOS SACAGRAPAS	UNIDAD	12	\$ 8.000	\$ 96.000



**CONCEJO DE
CHINACOTA**
NIT 900054311-2

CONTRATOS

Versión 1

Noviembre 2023

Página 13 de 16

23	SACAGANCHOS SACAGRAPAS	UNIDAD	12	\$ 8.000	\$ 96.000
24	GRAPADORA PEQUEÑA, PLÁSTICA CAPACIDAD 20 HOJAS, GANCHO 26-6, 24-6	UNIDAD	12	\$ 13.000	\$ 156.000
25	CAJA GANCHOS ESTÁNDAR GALVANIZADA 26-6 POR 5000	CAJA	12	\$ 13.000	\$ 156.000
26	CAJA DE CLIP PLÁSTICO * 100	CAJA	40	\$ 8.000	\$ 320.000
27	PEGANTE EN BARRA DE 40	UNIDAD	12	\$ 14.000	\$ 168.000
28	CAJA DE MARCADOR RESALTADOR * 10 UNIDADES	CAJA*10 UNIDADES	3	\$ 30.000	\$ 90.000
29	CINTA TRANSPARENTE GRUESA * 48 MM POR 100 METROS	UNIDAD	1	\$ 18.000	\$ 18.000
30	CAJA MICROPUNTAS PERMANENTE * 10 UNIDADES	CAJA	3	\$ 24.000	\$ 72.000
31	CAJA DE ARCHIVO NO 12	UNIDAD	5	\$ 35.000	\$ 175.000
32	BISTURÍ METÁLICO GRANDE	UNIDAD	12	\$ 8.000	\$ 96.000
33	CARPETA BLANCA 4 ALETAS	UNIDAD	20	\$ 13.000	\$ 260.000
34	ESCRITORIO NEGRO VIDRIO	UNIDAD	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
	MODELO: ESQUINERO L-ANCHO: 145 CM				\$ 0
	-DIMENSIONES: 145 X 170.5 X 88 CM				\$ 0
	-ALTO: 170.5 CM o DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				\$ 0
35	ESTANTE DE METAL CON TORNILLOS 180X90X30 CM 5 NIVELES BLANCO	UNIDAD	1	\$ 600.000	\$ 600.000
36	AGENDA GERENCIAL DIARIA TAPA DURA PERSONALIZADA DE 100 HOJAS, DISEÑO E IMPRESIÓN DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	UNIDAD	12	\$ 40.000	\$ 480.000

37	CHALECO NAUTICO ACOLCHADO INSTITUCIONALES, BORDAD CON EL ESCUDO DE CHINÁCOTA, NOMBRE DEL CONCEJO Y NOMBRE DEL CONCEJAL, CON BOLSILLOS EXTERNOS CREMALLERA NORMAL Y COLOE DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	UNIDAD	12	\$ 300.000	\$ 3.600.000
38	CHAQUETA NAUTICA ACOLCHADA INSTITUCIONALES, BORDADO CON EL ESCUDO DE CHINÁCOTA, NOMBRE DEL CONCEJO Y NOMBRE DEL CONCEJAL DE COLOR NEGRO, CON BOLSILLOS EXTERNOS CREMALLERA NORMAL DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	UNIDAD	12	\$ 350.000	\$ 4.200.000
39	CAMISAS INSTITUCIONALES CAMISA GUAYABERA PARA CABALEROS Y DE VESTIR PARA DAMAS, BORDADO CON EL ESCUDO DE CHINÁCOTA, NOMBRE DEL CONCEJO, NOMBRE DEL CONCEJAL; COLOR, TELA Y MODELO DE ACUERDO A		12	\$ 250.000	\$ 3.000.000
40	CAMISA TIPO POLO PARA DAMA, O CAMISA DE VESTIR (MANGA LARGA O CORTA) DE ACUERDO CON	UNIDAD	4	\$ 150.000	\$ 600.000
41	CONCERTACIÓN CON PANTALÓN JEAN O DRILL PARA DAMA MODELOS A ESCOGER, CLÁSICO, CASUAL O MODERNO, DE ACUERDO CON	UNIDAD	4	\$ 170.000	\$ 680.000
42	CONCERTACIÓN CON ZAPATO PARA DAMA MODELOS A ESCOGER, CLÁSICO, CASUAL O MODERNO, DE ACUERDO A	UNIDAD	4	\$ 240.000	\$ 960.000
43	CONCERTACIÓN CON BOLSO EJECUTIVO CARACTERISTICAS A DEFINIR DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	UNIDAD	12	\$ 150.000	\$ 1.800.000
				TOTAL	\$ 21.280.000

- En el estudio de mercado fueron consultados los proveedores del municipio y sus alrededores.
- Los valores indicados incluyen IVA, impuestos, tasas y contribuciones.

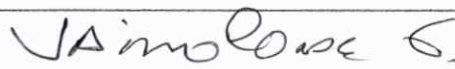
El análisis hecho permite concluir que existe pluralidad de oferentes, y por el valor obtenido a través de las cotizaciones recibidas, la compra se hace por un proceso de mínima cuantía que permita: (i) adquirir el de mejor calidad ii) adquirir el de menor valor y (ii) cumplir con las Especificaciones técnicas descrito en el Objeto a contratar.

En conclusión, el Municipio de Chinácota propone como valor máximo de referencia el equivalente **VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS(\$21.280.00) M/CTE.** monto que estima ajustada a las necesidades de la entidad.

Finalmente teniendo en cuenta la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, se estructuró un sistema de administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación;

(b) los eventos que alteren la ejecución del contrato; (c) el equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del Proceso de Contratación, es decir que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y (e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio, y teniendo en cuenta las perspectivas antes desarrolladas y como consecuencia del análisis de riesgo del proceso de contratación se proporcionó un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el presente proceso de contratación, mejorando la planeación de contingencias e incrementando el grado de confianza entre las partes, reduciendo la posibilidad de litigios, por lo cual de acuerdo a las características del sector y el objeto del contrato, el interesado deberá acreditar experiencia proporcional y relacionada a su objeto y su valor.

NOMBRE Y FIRMA


JAIRO ERNESTO CONDE GALVIS
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINACOTA